

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

✓ 투자자산운용사

패스코드 기출특강

(40회 기출FULL복원 특강 강의교안)



1

❖ 출제난이도 전망

	31회	32회	33회	34회	35회	36회	37회	38회	39회	40회	41회
신유형 문항 수	9	10	4	3	10	15	5	2	9	3	?
연도별 합격률	36.44% (2022년도)			37.69% (2023년도)			38~40% 추정 (2024년도)			? (2025년도)	

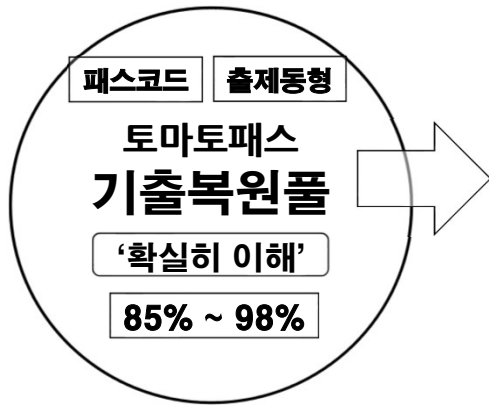
2019년까지는 30% 내외 → '21년·22년·23년'의 3년 평균은 37.22%

Q. '투운사' 합격률이 '펀드자문인력'보다 높은 상태?

'펀드자문인력' 최근 2년 합격률은 33.9%

2

❖ 결론은?



(노베이스/95점합격)제 40회 투자자산운용사 합격 후기

제 40회 투자자산운용사 3주 공부 94점 합격 후기

40회 두문사 시험 합격 후기 #한달 #94점 #AFPK #출제동형

제 40회 투자자산운용사 92점 합격 후기 #필리티놀은교재 #OX퀴즈 #꿀팁3가지

제 40회 투자자산운용사 합격 후기 - 90점 합격, 배움에는 정년이 없다

39회 투자자산운용사 노베이스 비전공자 98점 합격 후기

비전공자, 57세, 첫응시에 96점 합격의 비밀: 토마토파스 인강

39회 투자자산운용사 96점 합격후기

39회 투자자산운용사 합격후기 (96점)

39회 투자자산운용사 합격후기 (비전공자, 직장병행 96점 합격)

39회 투자자산운용사 95점 합격후기 (비전공자)

박 * 원

강 * 솔

송 * 원

고 * 호

김 * *

이 * 현

임 * 정

김 * 진

박 * 현

이 * 훈

신 * 훈

3

합격
(=새로운 시험의 시작)

4

- 1과목 1편 -

세제 및 절세전략

(7문항)

5

❖ 기출분포(소주제 별)

1과목 1편 세제	34	35 36	37 38	39 40	41 42
국세, 지방세, 간접세	○	○	○○	○○	
조세일반(서류송달 등)	○		○	○	
납세의무 성립시기					
납세의무의 확정		○			
납부의무의 소멸	○			○	
제척기간, 소멸시효					
수정청구, 경정청구					
조세불복		○	○		
소득세 과세제도		○		○	
✓ 비거주자 과세	○			○	
분리과세, 분류과세			○		
기타소득(분리과세)			○	○	

1과목 1편 세제	34	35 36	37 38	39 40	41 42
원천징수세율		○		○	
종합과세 금액계산		○			
이자소득·배당소득 종류					
이자·배당 수입시기		○	○	○	
집합투자기구 과세	○	○		○	
✓ 양도소득세 개념	○	○	○	○	
양도소득세 과세대상		○			
✓ 증권거래세 개념	○	○	○○	○	
증권거래세 징수방식			○		
절세전략 개념		○	○○		
증여공제		○		○	
종합소득신고대상		○	○	○	

6

1 다음 중 지방세가 아닌 것은?

- ① 취득세
- ② 등록면허세
- ③ 상속세
- ④ 담배소비세

② 상속세는 국세이다.
지방세에는 '취득세, 등록면허세, 지방교육세, 주민세, 재산세, 자동차세, 담배소비세 등'이 있다.

7

❖ 우리나라 조세체계

직접세: 납세부담자 = 신고납부자
간접세: 납세부담자 ≠ 신고납부자

✓ 국세	내국세	✓ 직접세	소득세, 법인세, 상속세 및 증여세, 종합부동산세
		✓ 간접세	부가가치세, 주세, 인지세, 증권거래세, 개별소비세
		목적세	교육세, 농어촌특별세, 교통·에너지·환경세
	관세		
✓ 지방세	도세	보통세	취득세, 등록면허세, 레저세, 지방소비세
		목적세	지역자원시설세, 지방교육세
	시·군세	보통세	주민세, 재산세, 자동차세, 지방소득세, 담배소비세

- 소.법.부 ↔ 취·등록세, 종부세 ↔ 재산세
(국세) (지방세) (국세) (지방세)

8

2024.03
기출복원

다음 중 국세가 아닌 것은?

- ① 소득세
- ② 취득세
- ③ 개별소비세
- ④ 농어촌특별세

② 취득세는 지방세이다.
소득세는 '국세/직접세'이며, 개별소비세는 '국세/간접세'이며, 농어촌특별세는 '국세/목적세'이다.

- ▶ 개별소비세(국세), 지방소비세/담배소비세(지방세)
- ▶ 농어촌특별세(국세)

9

2 국세기본법에 대한 내용이다. 옳은 것은?

- ① 세법에서 정한 납부기한이 공휴일에 해당할 때에는 그 전날을 기한으로 한다.
- ② 서류의 송달을 받을 자가 신청한 경우 정보통신망을 이용한 송달이 가능하다.
- ③ 과세표준신고서를 법정신고기한 내에 제출한 자가 과세표준 및 세액을 과다하게 신고 하거나 결손금 또는 환급세액을 과소신고한 때에는 해당 과세표준 및 세액의 결정 또는 경정을 법정신고기한이 지난 후 2년 이내에 관할 세무서장에게 청구할 수 있다.
- ④ 조세불복제도의 하나로써, 처분청의 처분을 안 날로부터 90일 이내에 국세청 또는 감사원에 제기하는 불복절차는 심판청구이다.

10

✓ 지문 해설

전날
(X)

기한
(공휴일)

다음날
(O)

- ① 세법에서 정한 기한이 근로자의 날에 해당하는 경우 그 다음 날을 기한으로 한다.
- ② 정보통신망을 이용한 송달은 서류의 송달을 받아야 할 자가 신청하는 경우에 한하여 행한다.
 ▶ 송달의 종류: 교부송달, 우편송달, 전자송달, 공시송달 과세관청이 필요한 경우에 한하여 (X)
- ③ 법정신고기한 내에 신고를 한 경우로서, 과세표준 및 세액을 과소신고한 경우는 수정신고, 과다신고한 경우는 경정청구의 대상이다.
 ▶ 법정신고기한 경과 후 2년 이내 수정신고서를 제출시 가산세 일부를 경감 받음.
 ▶ 법정신고기한 경과 후 5년 이내 경정청구를 할 경우 과다납부한 세액을 환급 받음.
- ④ 90일 이내에 국세청 또는 감사원에 제기하는 것은 심사청구이다.
 ▶ 조세불복절차의 종류: 이의신청(처분청에 제기), 심사청구(국세청 또는 감사원에 제기), 심판청구(조세심판원에 제기).

11

**2023.11
기출복원**

조세불복제도와 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은?

- 이의신청·심사청구·심판청구는 처분청의 처분을 안 날로부터 () 이내에 제기해야 한다.
- ()는 국세청 또는 감사원에, ()는 조세심판원에 제기하는 불복이다.

- ① 60일, 심사청구, 심판청구
- ② 60일, 심판청구, 심사청구
- ③ 90일, 심판청구, 심사청구
- ④ 90일, 심사청구, 심판청구

④ 차례대로 '90일, 심사청구, 심판청구'이다.

12

3

소득세법상의 적격 집합투자기구에서 발생하는 소득으로서, 다음 중 '집합투자기구로부터의 이익'에 해당하지 않는 항목의 개수는?

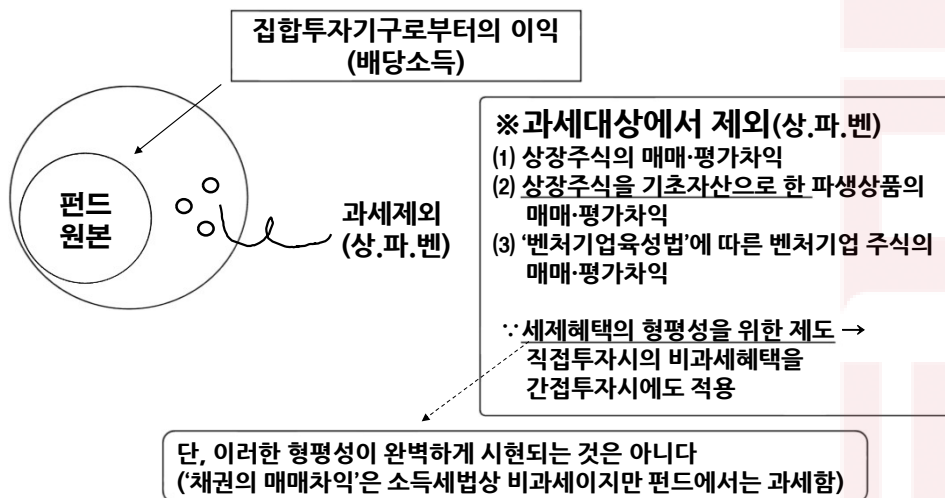
- 가. 상장주식의 매매차익
- 나. 상장채권의 매매차익
- 다. 상장주식을 기초자산으로 하는 장내파생상품의 매매차익
- 라. 코스피200지수를 기초자산으로 하는 장내파생상품의 매매차익
- 마. 비상장주식으로서 벤처기업법에 따른 벤처기업주식의 매매차익
- 바. 부동산 매매차익

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개

③ '집합투자기구로부터의 이익'에 속하는 않는 항목의 개수는 3개(가, 다, 마)이다.
※'상/파/벤'은 과세대상이 아니므로 '집합투자기구로부터의 이익'에서 제외된다.

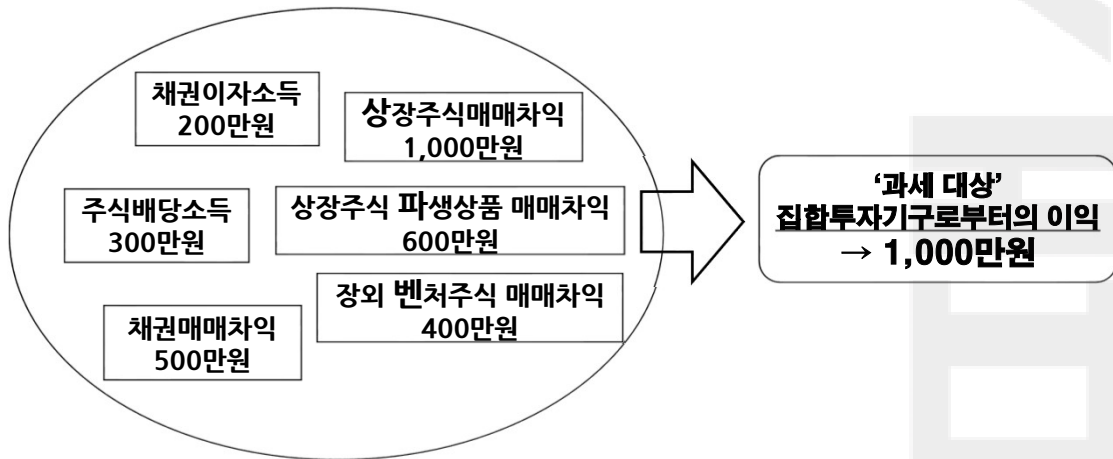
13

❖ '일부손익 과세제외' 제도



14

✓ 예시: '일부손익 과세제외'



15

2023.11
기출복원

집합투자기구(소득세법상 적격집합투자기구)의 과세에 대한 설명이다. 옳은 것은?

- ① 집합투자재산에 속한 소득의 내용별로 이자소득 또는 배당소득으로 과세한다.
- ② 집합투자재산으로 증권시장에 상장된 주식을 매매한 경우, 그 손익과 관계없이 과세대상에서 제외한다.
- ③ 집합투자재산으로 코스피200지수를 기초자산으로 한 장내파생상품을 매매한 경우, 그 손익과 관계없이 과세대상에서 제외한다.
- ④ 집합투자증권을 계좌 간 이체, 계좌 간 명의변경, 실물양도 등의 방법으로 거래하여 발생한 이익은 양도소득세로 과세한다.

② 일부손익과세제외 제도에 의해 '상/파/벤'은 과세대상에서 제외한다(손실의 경우도 제외).

① 배당소득으로 과세, ③ 코스피200을 기초자산으로 하는 장내파생상품은 과세제외 대상이 아님, ④ '집합투자기구로부터의 이익(배당소득)'으로 과세

16

4 빈칸에 알맞은 것은?

연간 () 이하의 기타소득은 분리과세로써 납세의무를 종결할 수 있다.

- ① 100만원
- ② 300만원
- ③ 2,000만원
- ④ 5,000만원

② 연간 300만원 이하의 기타소득은 분리과세를 선택할 수 있다
(‘선택적 분리과세’ 대상).
즉, 연간 300만원 이하의 기타소득의 경우 분리과세를 신청할 경우
원천징수로서 납세의무가 종결된다.

17

❖ 분리과세 종류

구분	내용 (괄호는 분리과세 세율, 지방세 제외)
무조건 분리과세 대상	(1) 직장공제회 초과반환금(기본세율) (2) 비실명거래로 인한 금융소득(45% 또는 90%) (3) 법원보관금에서 발생하는 이자소득(14%) (4) 분리과세를 신청한 장기채권의 이자와 할인액(30%) (5) ISA비과세한도를 초과하는 이자·배당소득(9%)
선택적 분리과세 대상	(1) 연간 300만원 이하의 기타소득(20%) (2) 연금소득 • 연간 1,500만원 이하의 저율분리과세 또는 종합과세 선택 • 연간 1,500만원 초과하는 16.5% 분리과세 또는 종합과세 선택

18

2024.06
기출복원

빈칸에 알맞은 것은?

연간 () 이하의 기타소득은 분리과세로써 납세의무를 종결할 수 있다.

- ① 100만원
- ② 200만원
- ③ 300만원
- ④ 500만원

③ 300만원이다.
연간 300만원 이하의 기타소득은 분리과세를 선택할 수 있다.
즉 연간 300만원 이하의 기타소득에 대해서
분리과세를 신청할 경우
원천징수로서 납세의무가 종결된다.

19

5

양도소득세의 과세와 관련하여 빈칸에 들어갈 수 없는 것은?

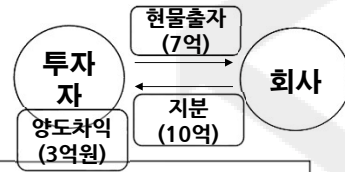
양도가액 - () = 양도차익

- ① 취득가액으로서 실지거래가액
- ② 양도 대상 부동산에 투입한 자본적 지출액
- ③ 증권거래세, 신고서 작성비용, 인지대
- ④ 3년 이상 보유한 토지·건물에 대한 장기보유특별공제액

빈칸에 들어가는 항목은 '필요경비'항목으로서 ①, ②, ③이 해당된다.
▶ 필요경비=취득가액+자본적지출액+기타필요경비
④는 장기보유특별공제로서 양도차익에서 공제하는 항목이다.

20

❖ '양도'의 개념 (기본서, 1권, p38 참조)



1) 자산의 유상이전

양도란 자산에 대한 등기 또는 등록에 관계없이 매도, 교환, 현물출자 등으로 인하여 그 자산이 유상으로 사실상 이전되는 것을 말한다.

- 양도에는 무상과 유상을 불문하나 소득세법상 '양도'는 반대급부를 수반하는 유상이전을 말한다.
- 유상이전의 형태는 '매도, 교환, 현물출자'는 물론이고 대물변제나 공용수용도 포함한다.

양도 = '자산의 사실상 유상이전'

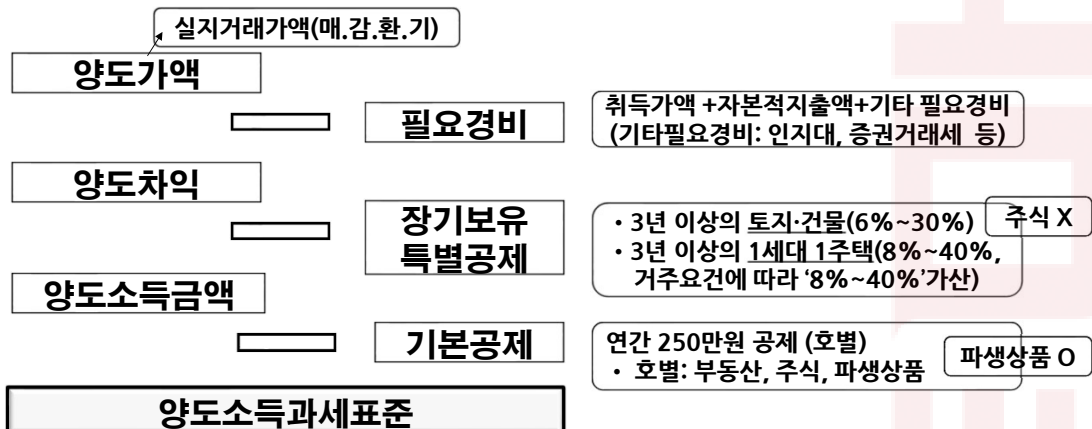
2) 자산의 사실상 이전

부동산의 경우 '등기'를 물건변동의 성립요건으로 하지만, 소득세법은 등기를 하지 않아도 사실상의 이전이 있으면 '양도'로 본다.

- 이러한 실질주의에 입각하여 양도시기는 원칙적으로 '자산의 대금을 청산한 날'로 한다.

21

✓ 양도소득세 과세흐름 (암기: '가필, 차장, 소기')



22

2024.03
기출복원

양도소득세 과세(거주자 대상)에 대한 설명이다. 가장 적합한 것은?

- ① 자산의 양도가액은 양도 당시의 기준시가로 한다.
- ② 비상장주식 매매 시 발생한 증권거래세는 양도차익계산시 필요경비로 차감한다.
- ③ 상장주식은 보유기간이 3년 이상인 경우 장기보유특별공제의 대상이 된다.
- ④ 2024년 현재 파생상품 양도소득에 대해서는 5% 탄력세율을 적용하고 있다.

옳은 내용은 ②번이다.

- ① 양도가액은 양수자와 양도자 간의 실지 거래가액으로 하는 것이 원칙이며, 실지거래가액이 확인되지 않을 경우 '매매사례가액→감정가액→환산가액→기준가액(매.감.환.기)' 순으로 추계.
- ③ 장기보유특별공제 대상은 '㉠3년 이상 보유한 토지 및 건물, ㉡1세대1주택'이다.
 - 주식의 경우 보유기간과 관계없이 장기보유특별공제 대상이 되지 않음.
- ④ 파생상품 양도소득에 대한 과세 기본세율은 20%이지만, 2018년 이후부터 한시적으로 10%가 적용되고 있다(탄력세율 10%).

23

6

증권거래세와 관련된 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 뉴욕 증권거래소에 상장된 주권을 양도할 경우 증권거래세가 부과되지 않는다.
- ② 코넥스 시장에서 거래하는 주권에 대해서는 증권거래세가 부과되지 않는다.
- ③ 자본시장법에 따른 주권매출의 경우 증권거래세가 부과되지 않는다.
- ④ 주권을 목적물로 하는 소비대차의 경우 증권거래세가 부과되지 않는다.

② 코넥스시장에서 거래 시 매도금액의 0.10%에 해당하는 증권거래세가 부과된다.

증권거래세 기본세율은 0.35%이지만 장내시장에서 거래할 경우 자본시장 육성차원의 특례가 적용되어 '유가증권시장 0%(농특세 0.15% 별도부과), 코스닥시장 0.15%, 코넥스시장 0.10%'로 인하 적용된다(증권거래세는 25년 개정기준).

24

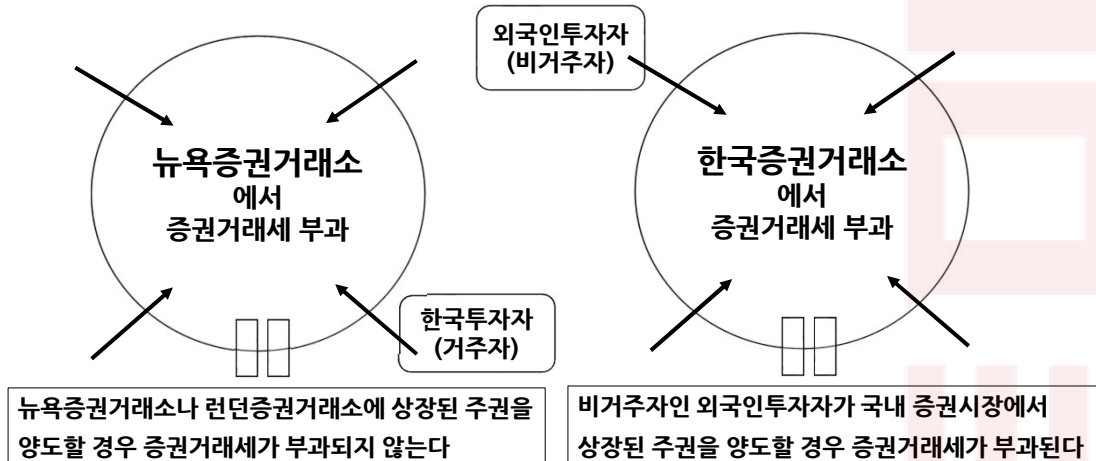
❖ 증권거래세 비과세 대상 (기본서, 1권, p44)

3. 비과세 양도 (증권거래세법 제6조) ✓ 주권의 유상양도 → 증권거래세 과세
- 아래의 경우에는 증권거래세를 부과하지 않는다.
- ① 국가 또는 지자체가 주권 등을 양도하는 경우 ▶ 연기금
 - 단, 국가재정법에 따른 기금이 주권을 양도하는 경우 및 우정사업총괄기관이 주권을 양도하는 경우는 제외
 - ② 자본시장법 제119조에 따라 주권을 매출하는 경우(발행매출) ▶ 주권매출: 발행시장에서의 매도 (기업공개를 위한 매도)
 - ③ 주권을 목적물로 하는 소비대차의 경우

▶ 소비대차계약으로 주식을 빌려주고 이자를 받는 것은, 유상거래이지만 추후에 주식을 반환 받으므로(진정한 양도가 아니므로) 증권거래세가 부과되지 않는다.

25

✓ 외국거래소에 상장된 주권양도시



26

2024.06
기출복원

증권거래세와 관련된 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 뉴욕증권거래소나 런던증권거래소에 상장된 주권을 양도할 경우 증권거래세가 부과되지 않는다.
- ② 비거주자인 외국인투자자가 국내 증권시장에서 상장된 주권을 양도할 경우 증권거래세가 부과된다.
- ③ 자본시장법 제119조에 따라 주권을 매출하는 경우는 증권거래세가 부과되지 않는다.
- ④ 주권으로 대물변제를 한 경우 증권거래세가 부과되지 않는다.

④ '주권을 통한 대물변제'는 주권의 유상양도에 해당되어 증권거래세가 부과된다 (증권거래세는 주권의 유상양도에 대해 부과).
Cf. '주권을 목적으로 하는 소비대차'의 경우 증권거래세가 부과되지 않는다(비과세 대상에 포함).

27

7

거주자 대상 소득세 과세 제도에 대한 내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 거주자란 국내에 주소를 두거나 183일 이상의 거소를 둔 개인을 말한다.
- ② 외국을 향해하는 선박 또는 항공기의 승무원의 경우 그 승무원과 생계를 같이하는 가족이 거주하는 장소 또는 그 승무원이 근무기간 외의 기간 중 통상 체재하는 장소로 판정한다.
- ③ 소득발생지를 납세지로 한다.
- ④ 거주자인 부부의 금융소득은 합산기준이 아닌 별산기준으로 금융소득종합과세 여부를 판정한다.

③ 거주자에 대한 소득세 과세는 '주소지'를 납세지로 한다.

28

❖ 납세의무자의 구분 (2025기본서, 1권, p16~17참조)

※ 납세의무자의 구분(소득세법 제1의 2)

소득세법상 납세의무자는 다음과 같이 거주자와 비거주자로 구분

3개월 이상 (X)

- (1) 거주자와 비거주자의 구분: '거주자'란 국내에 주소를 두거나 183일 이상 거소를 둔 개인을 말하며, '비거주자'란 거주자가 아닌 개인을 말한다. (중략)
- (2) 국외에서 근무하는 공무원 또는 거주자나 내국법인의 국외사업장 또는 해외 현지법인 등에 파견된 임원 또는 직원은 거주자로 본다.
- (3) 외국을 항해하는 선박 또는 항공기의 승무원의 경우 그 승무원과 생계를 같이하는 가족이 거주하는 장소 또는 그 승무원이 근무기간 외의 기간 중 통상 체재하는 장소로 판정한다(▶판정결과 주소 또는 거소가 국내이면 거주자, 국외이면 비거주자).



29

❖ 우리나라 소득세 제도의 특징(거주자 대상)

종합소득: 이자소득, 배당소득, 근로소득, 사업소득, 연금소득, 기타소득

종합과세제도 채택 → 종합과세 원칙, 분류과세·분리과세 예외

✓ 주소지 과세제도 → 소득발생지에도 불구하고 주소지를 납세지로 함

소득발생지 과세 (X)

신고납세제도 → 납세의무자가 과세기간의 다음연도 5/1부터 5/31까지 (신고확정) 과세표준을 확정신고함으로써 납세의무가 확정됨.

▶납세의무의 확정: 신고확정(소득세 등), 부과확정(상증세 등), 자동확정(인지세 등)

30

2021.11
기출복원

우리나라 소득세 제도의 특징을 설명한 것이다. 가장 거리가 먼 것은? (거주자 대상 과세)

- ① 이자소득, 배당소득, 사업소득, 근로소득, 연금소득, 기타소득은 인별로 종합하여 과세한다.
- ② 일정의 소득은 기간별로 합산하지 않고 그 소득이 지급될 때 소득세를 원천징수함으로써 과세를 종결한다.
- ③ 퇴직소득과 양도소득은 다른 소득과 합산하지 않고 별도로 과세한다.
- ④ 신고납세제도이며, 소득발생지를 납세지로 한다.

④ 소득발생지에도 불구하고 주소지를 납세지로 한다(주소지 과세제도).
① 종합과세 원칙, ③ 분리과세 예외, ④ 분류과세 예외